

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2295/2536	นางยุพิน เสาะการ	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางดวงใจ ชีระสาสน์	โจทก์
	นางสนาม วงษ์ราษฎร์	จำเลย
	นางดวงใจ ชีระสาสน์ ผู้ร้องสอด	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องสอดฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์จำเลย ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 152)

นางดวงใจ ชีระสาสน์ ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้โจทก์ชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือ 900,000 บาท แก่จำเลย ฯลฯ ยกคำร้องสอด

ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาต จำหน่ายคดีเฉพาะของจำเลยออกจากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 148,149) ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องสอด มิได้บังคับให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติอย่างไร จึง

ไม่มีการบังคับที่จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง (อันดับ 126 แผ่นที่ 7)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาบังคับให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่
จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาบังคับให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติอย่างไรจึงไม่มีการบังคับที่
จะต้องขอทุเลา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ